

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1895/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย วัน ชัย ยุทธวิชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยทั้งสองได้ ร่วมกันชกต่อยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายมิได้ใช้ อาวุธอื่นใด การชกต่อยเป็นลักษณะการกระทำผิดที่ไม่รุนแรง ทั้งผู้เสียหายได้ ยืนยันคำร้องว่าเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันและ ได้ รับผิดชอบค่าเสียหายเป็นที่พอใจแล้ว ควรขอการ ลงโทษจำเลย ทั้งสองไว้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 297 จำเลยทั้งสองได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนผู้เสียหายไม่ ตัดใจเอาความแก่จำเลยทั้งสองเห็นสมควรลงโทษจำเลยทั้งสองในสถานเบา จำคุก คนละ 1 ปี 6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 9 เดือน ที่

จำเลยขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรรอกการลงโทษ
ทั้งศาลได้ลงโทษจำเลยในสถานเบาแล้วจึงไม่รอกการลงโทษให้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนด 3 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันชกต่อยทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
มิได้ใช้อาวุธอื่นใด การชกต่อยเป็นลักษณะการกระทำผิดที่ไม่รุนแรง ทั้งผู้เสียหายได้
ยื่นคำร้องว่าเกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน และได้รับชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจ
แล้วเช่นนี้ ควรรอกการลงโทษจำเลยทั้งสองไว้..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ